الثالثة ذات الاقراء المفارقة فى الحياة الرابعة من لم تحض المفارقة فى الحياة الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه زاد فى الاقناع والمنتهى سادسة وهى امرأة المفقود وقد ذكرها المؤلف فى الفرائض

* (فصل) * وان وطئ الاجنبى بشبهة أو نكاح فاسدا وزنا من هى فى عدتها انقت عدة الاول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح او فاسد او من وطء شبهة مالم تحمل من الثانى فتنقضى عدتها بوضع الحمل قبل ان تتم عدة الاول ولا يحتسب من عدة الاول مقامها عند الثانى وللزوج الاول ان كان طلاقه رجعيا رجعتها فى التتمة (ثم تعتد للثانى) لانهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم اسبقهما كالوتساويا فى مباح غير ذلك (وان وطئها عمدا) من غير شبهة من أبانها) فى عدتها منه (فكالاجنبى) اى فكوطء اجنبى تتم العدة الاولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لانهما عدتان من وطأين يلحق النسب فى احدهما دون الآخر فلم يتداخلا كالوكانا من رجلين (و) ان وطئها مبينها (بشبهة) فى عدتها منه (استأنفت العدة من اولها) لانهما عدتان من واطئ فتداخلتا ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم تتم للشبهة (وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة) لانهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين لان كل واحد من الواطئين له حق فى عدته للحوق النسب فى وطء الشبهة (لا) ان تعدد الواطئ (بزنا) فان العدة لا تتعدد فى الاصح (ويحرم على زوج) المرأة (الموطوأة بشبهة أو زنا ان يطأها فى فرج مادامت فى العدة) أى عدة الواطئ لانها عدة فقدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها

* (فصل) * يحرم الاحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج (ويجب الاحداد على) الزوجة (المتوفى عنها زوجها) ان كانت (بنكاح صحيح) لان النكاح ان كان فاسدا فهى ليست زوجة على الحقيقة الشرعية والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء (مادامت فى العدة ويجوز) الاحداد (للبائن) قال فى الفروع اجماعا لكن لا يسن لها قاله فى الرعاية انتهى (والاحداد ترك الزينة و) ترك (الطيب) وكل ما يدعو الى جماعها او يرغب فى النظر اليها او يحسنها (كالزعفران) ولو كان بها سقم (و) ترك (لبس الحلى ولو خاتما) وحلقة فى قول عامة أهل العلم لان الحلى يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها (و) ترك (لبس الملون من الثياب) لزينة (كالاحمر والاصفر والاخضر والازرق الصافيين والمطرز وما صبغ غزله ثم نسج فكمصبوغ بعد نسجه (و) ترك (التحسين بالحناء) لانه يدعو الى الجماع أشبه الحلى بل اولى (و) ترك (الاسفيداج) وهو شئ يعمل من الرصاص اذا دهن به الوجه يربو ويبرق (و) ترك (الاكتحال) بالكحل (الاسود) بلا حاجة ولو كانت سوداء (و) ترك (الادهان) الدهن (المطيب) فلا يحل لها استعمال الادهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وما أشبه ذلك لان الادهان بذلك استعمال للطيب (و) ترك (تحمير الوجه وحفه) وتنفه وتنقيطه والتخطيط (ولها البس) الثوب (الابيض ولو) كان (حريرا) لان حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما ان المرأة اذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها ان تغير نفسها فى عدة الوفاة وتشوه نفسها ولا تمنع من ملون لدفع وسخ ككحل ونحوه كالاسود والاخضر الذى ليس بالصافى ولا تمنع من نقاب ولا أخذ ظفر وتنف ابط وأخذ شعر مندوب الى أخذه وغسل (ويجب عدة الوفاة فى المنزل الذى مات زوجها) وهى ساكنة (فيه) سواء كان

لزوجها